

【별표 5】 군납비리사건의 처리기준(제11조 제1항 관련)

가. 금전관련 군납비리 사건의 처리기준

비위 유형	100만원 미만		100만원 이상
	수동	능동	
1. 위법·부당한 처분과 직접적인 관계없이 금품·향응 등 재산상 이익을 직무관련자 또는 직무관련 공무원으로부터 받거나 직무관련 공무원에게 제공한 경우	강등 - 정직	해임 - 강등	파면 - 해임
2. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하였으나, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 하지 아니한 경우	해임 - 정직	파면 - 해임	파면
3. 직무와 관련하여 금품·향응 등 재산상 이익을 받거나 제공하고, 그로 인하여 위법·부당한 처분을 한 경우	파면 - 강등	파면 - 해임	파면

나. 기타 군납비리 사건의 처리기준

구분	처리기준		
	가중	기본	감경
1. 직권을 남용하여 담당자에게 부당한 지시를 하거나 관여한 경우	파면	해임	강등 ~ 정직
2. 부정한 청탁을 받고 이행한 경우	파면 ~ 해임	강등 ~ 정직	감봉
3. 공문서 위·변조, 허위공문서 작성 및 관여	파면 ~ 해임	강등 ~ 정직	감봉
4. 관련 정보를 위법하게 제공하거나 유출한 경우	파면	해임	강등

다. 고려요소

고 려 요 소	
기본기준 보다 가중할 수 있는 경우	기본기준 보다 감경할 수 있는 경우
· 방위력 개선 사업(「방위사업법」제3조 제8호에 따른 사업 및 방위사업 시행을 위하여 필수불가결한 사업)과 관련된 경우	· 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 의한 신고를 한 경우
· 언론보도 등 사회적 이슈가 된 사업과 관련된 경우	· 사회통념에 비추어 행위 태양 및 정도가 심하지 않다고 판단되는 경우